[9] On August 21, 1999, Mr. Ipeelee committed another sexual assault, this one causing bodily harm, which led to his designation as a long-term offender. Mr. Ipeelee, while intoxicated, entered an abandoned van that homeless persons frequented. Inside, a 50-year-old woman was sleeping. She awoke to find Mr. Ipeelee removing her pants. She struggled and Mr. Ipeelee began punching her in the face. When she called out for help, he told her to shut up or he would kill her. He then sexually assaulted her. The victim was finally able to escape when Mr. Ipeelee fell asleep. He was arrested and the victim was taken to the hospital to be treated for her injuries.

[10] At the sentencing hearing for this offence, Richard J. of the Northwest Territories Supreme Court noted that Mr. Ipeelee's criminal record "shows a consistent pattern of Mr. Ipeelee administering gratuitous violence against vulnerable, helpless people while he is in a state of intoxication" (*R. v. Ipeelee*, 2001 NWTSC 33, [2001] N.W.T.J. No. 30 (QL), at para. 34). The expert evidence produced at the sentencing hearing indicated that Mr. Ipeelee did not suffer from any major mental illness and had average to above average intelligence. However, he was diagnosed as having both an antisocial personality disorder and a severe alcohol abuse disorder. The expert evidence also indicated that Mr. Ipeelee presented a high-moderate to high risk for violent reoffence, and a high-moderate risk for sexual reoffence. After evaluating all of the evidence, Richard J. concluded that there was a substantial risk that Mr. Ipeelee would reoffend and designated him a long-term offender under s. 753.1(1) of the *Criminal Code*, R.S.C. 1985, c. C-46. Mr. Ipeelee was sentenced to six years' imprisonment for the sexual assault, to be followed by a 10-year LTSO.

B. *The Current Offence*

[11] Mr. Ipeelee was detained until his warrant expiry date for the 1999 sexual assault causing

[9] M. Ipeelee a commis une nouvelle agression sexuelle, ayant causé cette fois des lésions corporelles, le 21 août 1999. Cette agression se situe à l'origine de sa désignation à titre de délinquant à contrôler. Alors qu'il était ivre, M. Ipeelee s'est introduit dans une fourgonnette abandonnée que des sans-abri fréquentaient. Une femme de 50 ans dormait à l'intérieur. Elle s'est réveillée et a constaté que M. Ipeelee lui enlevait son pantalon. Elle s'est débattue. M. Ipeelee a commencé à lui donner des coups de poing au visage. Quand elle a appelé à l'aide, il lui a ordonné de se taire, sinon il la tuerait. Il l'a ensuite agressée sexuellement. La victime a finalement réussi à s'échapper lorsque M. Ipeelee s'est endormi. Il a été arrêté et on a amené la victime à l'hôpital pour y faire soigner ses blessures.

[10] À l'audience de détermination de la peine relative à cette infraction, le juge Richard, de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest, a souligné que le casier judiciaire de M. Ipeelee [TRADUCTION] « démontre une tendance constante chez M. Ipeelee à commettre des actes de violence gratuite à l'endroit de personnes vulnérables et sans défense lorsqu'il est en état d'ivresse » (*R. c. Ipeelee*, 2001 NWTSC 33, [2001] N.W.T.J. No. 30 (QL), par. 34). Selon la preuve d'expert produite à cette audience, M. Ipeelee ne souffrait d'aucune maladie mentale grave et était doté d'une intelligence moyenne ou supérieure à la moyenne. On a cependant diagnostiqué chez lui à la fois un trouble de la personnalité antisociale et un grave problème d'alcoolisme. Toujours selon la preuve d'expert, M. Ipeelee présentait un risque modéré-élevé à élevé de récidive violente et un risque modéré-élevé de récidive sexuelle. Après avoir évalué toute la preuve, le juge Richard a conclu que M. Ipeelee présentait un risque important de récidive et il l'a déclaré délinquant à contrôler en vertu du par. 753.1(1) du *Code criminel*, L.R.C. 1985, ch. C-46. Pour cette agression sexuelle, M. Ipeelee a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement, suivis d'une surveillance de longue durée pour une période de 10 ans.

B. *L'infraction en cause dans le pourvoi*

[11] M. Ipeelee a été incarcéré jusqu'à l'expiration de son mandat de dépôt pour l'agression sexuelle

bodily harm. His LTSO came into effect on March 14, 2007, when he was released from Kingston Penitentiary to the Portsmouth Community Correctional Centre in Kingston. One of the conditions of Mr. Ipeelee's LTSO is that he abstain from using alcohol.

[12] Mr. Ipeelee's LTSO was suspended on four occasions: from June 13 to July 5, 2007, for deteriorating performance and behaviour, and attitude problems; from July 23 to September 14, 2007, for sleeping in the living room and the kitchen, contrary to house rules; from September 24 to October 24, 2007, for being agitated and noncompliant, and for refusing urinalysis; and from October 25, 2007, to May 20, 2008, as a result of a fraud charge being laid against him (the charge was subsequently withdrawn). Mr. Ipeelee served those periods of suspension at the Kingston Penitentiary.

[13] On August 20, 2008, the police found Mr. Ipeelee riding his bicycle erratically in downtown Kingston. He was obviously intoxicated and had two bottles of alcohol in his possession. He was charged with breaching a condition of his LTSO, contrary to s. 753.3(1) of the *Criminal Code*. Mr. Ipeelee pleaded guilty to that offence on November 14, 2008.

C. *Judicial History*

(1) Ontario Court of Justice, [2009] O.J. No. 6413 (QL)

[14] On February 24, 2009, Megginson J. of the Ontario Court of Justice sentenced Mr. Ipeelee to three years' imprisonment, less six months of presentence custody at a 1:1 credit rate. He emphasized the serious nature of the offence, stating:

> On its facts, this was a serious and not at all trivial breach of a very fundamental condition of the offender's [LTSO]. It is a very central and essential condition, because alcohol abuse was involved, not

causant des lésions corporelles commise en 1999. Son OSLD a pris effet le 14 mars 2007, quand il a été transféré du Pénitencier de Kingston au Centre correctionnel communautaire Portsmouth, situé lui aussi à Kingston. Entre autres conditions, l'OSLD visant M. Ipeelee lui interdit de consommer de l'alcool.

[12] L'OSLD visant M. Ipeelee a été suspendue à quatre reprises : du 13 juin au 5 juillet 2007 pour détérioration de son rendement et de son comportement et pour une attitude problématique; du 23 juillet au 14 septembre 2007 pour avoir dormi dans le salon et la cuisine en contravention des règles de la maison; du 24 septembre au 24 octobre 2007 pour avoir été agité et indiscipliné et pour avoir refusé de se soumettre à une analyse d'urine; et du 25 octobre 2007 au 20 mai 2008, par suite du dépôt d'une accusation de fraude contre lui (l'accusation a plus tard été retirée). Pendant ces suspensions, M. Ipeelee a purgé sa peine au Pénitencier de Kingston.

[13] Le 20 août 2008, la police a vu M. Ipeelee conduire sa bicyclette de façon irrégulière au centre-ville de Kingston. Il était manifestement ivre et avait deux bouteilles d'alcool en sa possession. Il a été accusé de défaut de se conformer à une condition de l'OSLD à laquelle il était soumis, en violation du par. 753.3(1) du *Code criminel*. M. Ipeelee s'est reconnu coupable de cette infraction le 14 novembre 2008.

C. *Historique judiciaire*

(1) Cour de justice de l'Ontario, [2009] O.J. No. 6413 (QL)

[14] Le 24 février 2009, le juge Megginson, de la Cour de justice de l'Ontario, a condamné M. Ipeelee à une peine d'emprisonnement de trois ans, à laquelle il a retranché six mois pour sa période d'incarcération présentencielle, selon un ratio de 1:1. Il a insisté ainsi sur la gravité de l'infraction :

> [TRADUCTION] Au vu des faits, il s'agit d'un manquement grave, et absolument pas d'un manquement anodin, à une condition très fondamentale de l'[OSLD] visant le délinquant. Il s'agit d'une condition primordiale

only in the "predicate" offence, but also in most of the offences on the offender's criminal record. On his history, Mr. Ipeelee becomes violent when he abuses alcohol, and he was assessed as posing a significant risk of re-offending sexually. Defence counsel argued that the facts of the present breach disclose no movement toward committing another sexual offence, but I think that is beside the point. [para. 10]

[15] Megginson J. held that, when sentencing an offender for breach of an LTSO, the paramount consideration is the protection of the public and rehabilitation plays only a small role. With that in mind, he addressed the requirement imposed by s. 718.2(*e*) of the *Criminal Code* that he consider Mr. Ipeelee's unique circumstances as an Aboriginal offender. He began by noting that Mr. Ipeelee's Aboriginal status had already been considered during sentencing for the 1999 offence giving rise to the LTSO. He went on to conclude that, when protection of the public is the paramount concern, an offender's Aboriginal status is of "diminished importance" (para. 15).

(2) Ontario Court of Appeal, 2009 ONCA 892, 99 O.R. (3d) 419

[16] Mr. Ipeelee appealed his sentence on the grounds that it was demonstrably unfit, and that the sentencing judge did not give adequate consideration to his circumstances as an Aboriginal offender. The Court of Appeal dismissed the appeal.

[17] Sharpe J.A., writing for the court, was not convinced that the sentence was demonstrably unfit. He agreed with the sentencing judge's characterization of the offence as a serious breach of a vital condition of the LTSO. Sharpe J.A. found that, despite the sentencing judge's comments, Mr. Ipeelee's Aboriginal status had not factored into the sentencing decision. He did not, however, think this was an error:

et essentielle parce que la consommation excessive d'alcool a joué un rôle dans la perpétration non seulement de l'infraction « sous-jacente », mais aussi de la plupart des infractions figurant au casier judiciaire du délinquant. Selon ses antécédents, M. Ipeelee devient violent lorsqu'il abuse de l'alcool, et on a jugé qu'il présentait un risque important de récidive sexuelle. L'avocat de la défense a soutenu que les faits relatifs au manquement en cause maintenant n'indiquent aucunement qu'il s'apprêtait à commettre une autre infraction de nature sexuelle, mais cela est, selon moi, hors de propos. [par. 10]

[15] Le juge Megginson a affirmé que, lors de la détermination de la peine pour défaut de se conformer à une OSLD, la protection du public constitue le critère déterminant et la réadaptation ne joue qu'un rôle mineur. En gardant ce principe à l'esprit, il a examiné l'obligation que lui imposait l'al. 718.2*e*) du *Code criminel* de prendre en considération la situation propre à M. Ipeelee en tant que délinquant autochtone. Il a d'abord souligné que le statut d'Autochtone de M. Ipeelee avait déjà été pris en considération dans la détermination de sa peine pour l'infraction commise en 1999 qui était à l'origine de l'OSLD. Il a ensuite conclu que, lorsque la protection du public est le critère déterminant, le statut d'Autochtone du délinquant revêt [TRADUCTION] « moins d'importance » (par. 15).

(2) Cour d'appel de l'Ontario, 2009 ONCA 892, 99 O.R. (3d) 419

[16] M. Ipeelee a fait appel de sa peine. Selon ses moyens d'appel, cette peine était manifestement inappropriée et le juge qui la lui avait imposée n'avait pas suffisamment tenu compte de sa situation de délinquant autochtone. La Cour d'appel a rejeté le pourvoi.

[17] S'exprimant au nom de la Cour d'appel, le juge Sharpe n'était pas convaincu du caractère manifestement inapproprié de la peine. Il a convenu avec le juge qui l'avait imposée que l'infraction constituait un manquement grave à une condition essentielle de l'OSLD. Le juge Sharpe a conclu que, malgré les commentaires du juge qui avait prononcé la sentence, le statut d'Autochtone de M. Ipeelee n'avait pas été pris en compte dans la détermination de sa peine. Cependant, à son avis, cette omission ne représentait pas une erreur :